

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं 1458 वर्ष 2022

(वि.अ.या. (सिविल) सं. 13615 वर्ष 2021) से उद्धृत

महाप्रबंधक (संचालन 1) /

अपीलीय प्राधिकारी,

यूको बैंक एवं अन्य

.... अपीलार्थी (गण)

बनाम

कृष्ण कुमार भारद्वाज

.... प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति रस्तोगी

1. अनुमति प्रदान की गयी।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

2. वर्तमान अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित 19 फरवरी, 2021 दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ की गयी है जिसमें 15 मई, 1993 दिनांकित आरोप पत्र के अनुसरण में प्रतिवादी पर अधिरोपित दण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही को अपास्त कर दिया गया।

3. प्रतिवादी ने पदासीन प्रबंधक के रूप में काम करते हुए और ताहरपुर, भबीसा, मुजफ्फरनगर में तैनात रहते हुए, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर अनियमितताएं कीं और कथित कदाचार के लिए, उसे यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 (एतश्मिनपश्चात "विनियम 1976" के रूप में संदर्भित) के विनियमन 6 के तहत 15 मई, 1993 दिनांकित आरोपों/कथनों के साथ आरोप पत्र तामील की गयी। 15 मई, 1993 को प्रतिवादी को तामील आरोप निम्नानुसार पुनर्प्रस्तुत किये जाते हैं :

"प्रधान कार्यालय	यूको बैंक	फोन: कार्यालय
10, बीटीएम सरानी, ब्रेबोर्न रोड,		246432
कलकत्ता 700001		246365,
		248947
		233997
		फैक्स-0522-245432
		ग्राम:"एजीएम यूको"
		एसटीडी कोड: 0522
		आंचलिक कार्यालय 23,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

आरोपों के बिन्दु

श्री केके भारद्वाज, पीएफएम सं. 23213, ताहरपुर भबीसा शाखा प्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए कई कार्य और लोप में लिप्त थे , जिसके लिए उन्हें निम्नवत् आरोपित किया गया है:

- 1) उन्होंने उचित परिचय प्राप्त किए बिना और आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा किए बिना 24.12.91 को दो एसबी खाता सं. 3646 और 3647 खोला था। इस प्रकार वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा, सजगता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। यह यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन (3) का उल्लंघन था।
- 2) मेरठ में करेंसी चेस्ट शाखा में बैंक की नकदी की बड़ी राशि जमा करते समय, उन्होंने बैंक के मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस (कैश) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इस तरह के नकद प्रेषण के लिए शाखा द्वारा पूर्व आचरण से भी विरत हुए। इस प्रकार वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा, सजगता और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। यह यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन (3) का उल्लंघन था।

3) उचित परिचय प्राप्त किए बिना दो खाते खोलकर, उसमें भारी लेनदेन की अनुमति देकर, झूठे प्रमाण पत्र जारी करके उन्होंने बेईमान व्यक्तियों को सरकार की माफी योजनाएँ के तहत जिनके वे हकदार नहीं थे, आर्थिक लाभ प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की। इस प्रकार, वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा, सजगता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। यह यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन (3) का उल्लंघन था।

4) श्री भारद्वाज बैंक के नियमों के अनुसार, छुट्टी की उचित मंजूरी के बिना कई महीनों की अवधि के लिए अपने कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे। इस प्रकार वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा, सजगता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। यह यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियमन (3) का उल्लंघन था।

हस्ताक्षर/ -

आंचलिक प्रबंधक

(अनुशासनात्मक प्राधिकारी) "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

10, बीटीएम सरानी, ब्रेबोर्न रोड,
कलकत्ता 700001

यूको बैंक

फोन: कार्यालय

246432

246365,

248947

233997

फैक्स-0522-245432

ग्राम: "एजीएम यूको"

एसटीडी कोड: 0522

आंचलिक कार्यालय 23,
विधान सभा मार्ग,

लखनऊ 226 001
(उ.प्र.)

आरोपों का विवरण

श्री केके भारद्वाज (पीएफएम सं. 23213) पहले ताहरपुर भबीसा शाखा के प्रबंधक के रूप में तैनात थे। उक्त शाखा के प्रबंधक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, वे कई कृत्यों और विलोप में लिप्त रहे। ऐसे कृत्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

1) ताहरपुर भबीसा शाखा के प्रबंधक के रूप में काम करते हुए, उन्होंने श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री नरेंद्र गोयल के नाम पर बिना उचित परिचय के 24.12.91 को दो एसबी खाते सं. 3646 और 3647 खोले, जैसा कि संबंधित खाता खोलने के फार्म में कहा गया है। हालांकि, खाताधारकों के नाम अशोक शर्मा और नरेंद्र कुमार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

गोयल के रूप में लिखे गए थे। इन दो खातों को खोलने के लिए, श्री भारद्वाज ने अज्ञात कारणों से दोनों खातों के लिए एक से अधिक फार्म सेट लिया। इन खातों को जाहिर तौर पर किसी श्री यामीन और किसी श्री अक्षय कुमार द्वारा परिचय कराया गया जिनके हस्ताक्षर सत्यापित नहीं थे। श्री भारद्वाज ने खाते खोलने से पहले व्यक्तियों की पहचान के बारे में विवेकपूर्ण पूछताछ नहीं की। खातों को खोला गया और खातों के माध्यम से बड़े लेनदेन की अनुमति दी गई। बाद में, यह पता चला कि खाताधारकों के नाम काल्पनिक थे। 14. 1. 92 को, नरेंद्र कुमार गोयल के रूप में बैंक के कर्मचारियों को ज्ञात दो खाताधारकों में से एक ने शाखा पर कॉल किया प्रबंधक के बारे में पूछा और दावा किया कि बैंक की मेरठ करेंसी चेस्ट में जमा करने के लिए प्रबंधक द्वारा उनके द्वारा दिए गए 15 लाख रुपये, जमा नहीं किए गए हैं।

2) 24.12.91 को मेरठ में करेंसी चेस्ट में रु. 24 लाख की नकदी जमा करते समय, और 1.192 को रु. 20 लाख की नकदी जमा करते समय, श्री भारद्वाज ने बैंक के मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस (कैश) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और एक क्लर्क/चपरासी और कांधला शाखा के सशस्त्र गार्ड के माध्यम से नकदी भेजने के लिए शाखा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा से भी विरत हुए। उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित दो खातों से संबंधित लेनदेन, खाता धारकों से नकद प्राप्त करने से लेकर मेरठ में करेंसी चेस्ट में नकदी जमा करने तक व्यक्तिगत रूप से श्री भारद्वाज द्वारा किया गया।

3) आयकर विभाग ने श्री पवन वीर सिंह, श्रीमती सरजीत कौर और श्रीमती ज्योति सचदेवा के पक्ष में तीन प्रमाणपत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न करते हुए ताहरपुर भबीसा शाखा को एक पत्र भेजा था, जो श्री केके भारद्वाज, प्रबंधक के हस्ताक्षर के तहत

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जारी किए गए थे। प्रमाणपत्रों में खातों को एनआरई खाता कहा गया था जो सही नहीं थे, क्योंकि शाखा में ऐसे एनआरई खाते नहीं थे।

जांच निदेशालय, नई दिल्ली ने आईटी अधिनियम, की धारा 132 के तहत यूको बैंक, तहरपुर भबीसा शाखा के साथ क्रमशः श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री नरेंद्र गोयल के नाम पर एसबी खाता नंबर 3646 और 3647 की खोज की। यह पाया गया श्री नरेंद्र कुमार गोयल के खाते में रु. 95,500/और श्री अशोक कुमार शर्मा के खाते में रु. 3,17,000/ शेष धनराशि थी। इन खातों में रु. 4,12,500/की कुल राशि बाद में पंचनामा दिनांक 8.4.1992 के द्वारा जब्त कर ली गई।

बैंक के बहीखाता से पता चलता है कि श्री नरेंद्र गोयल ने 24 दिसंबर, 1991 को रु 21,00,000/- जमा किए थे और श्री अशोक कुमार शर्मा ने 4.1. 92 को रु 7,00,000/- और 24.12.91 को रु. 20,00,000/ जमा किए थे। विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में डीडी जारी करके इन खातों से धन निकाला गया था। जांच निदेशालय द्वारा एक जांच के दौरान, यह पाया गया कि डिमांड ड्राफ्ट उन व्यक्तियों के नाम पर जारी किए गए थे जो दिल्ली के निवासी थे और इन ड्राफ्ट को कथित रूप से गैर-निवासी (बाहरी) खातों से बनाए जाने का दावा किया गया था। जिन व्यक्तियों ने इन ड्राफ्ट को प्राप्त किया था, उन्होंने 31.3.1992 तक लागू होने वाली एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट का दावा किया था, जिसके तहत गैर निवासी बाहरी खातों से प्राप्त किसी भी ड्राफ्ट/उपहार में आयकर से छूट थी।

सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, जांच निदेशालय उन व्यक्तियों का पता नहीं लगा सका जिनके नाम ये खाते थे। बैंक के रिकॉर्ड में उपलब्ध पते पर उन्हें भेजे गए पत्र

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

इस टिप्पणी के साथ वापस आए कि उन व्यक्तियों का अस्तित्व नहीं था। साथ ही व्यक्तियों की वास्तविकता के बारे में खाता खोलने के प्रपत्रों से कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए, आयकर विभाग, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शाखा प्रबंधक श्री केके भारद्वाज द्वारा काल्पनिक नामों में खाते खोले गए थे और इसलिए जमा किया गया धन शाखा प्रबंधक का अघोषित धन था। तदनुसार, आयकर अधिकारियों द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 132 (एस) सपठित नियम 112 ए के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब उनके द्वारा संतोषजनक नहीं पाया गया और सहायक आयकर आयुक्त ने तदनुसार अघोषित आय का अनुमान रु. 48,20,000/ लगाया। आय पर गणना की गई कर की राशि रु. 26,70,800/ और कर पर देय ब्याज रु. 2,97,731/ था। इसलिए, देयता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक कुल राशि रु. 29,68,531/ आयी। सहायक आयुक्त ने तदनुसार जब्त राशि 4,12,500/- को रोके रखने के आदेश जारी किए क्योंकि कर देयता बहुत अधिक थी।

श्री केके भारद्वाज दो एसबी खातों को अनियमित रूप से काल्पनिक नामों में खोलने, बड़े लेनदेन की अनुमति देने और खातों और उसके सभी परिणामों के बारे में प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार थे।

4. श्री के. के. भारद्वाज 9.1.92 से कई महीनों तक बैंक के नियमों के अनुसार, छुट्टी की उचित मंजूरी के बिना कर्तव्यों से अनुपस्थित रहे।

हस्ताक्षर/

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

जोनल मैनेजर

(अनुशासनात्मक प्राधिकारी) "

4. विनियम 1976 की योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच किए जाने के बाद, जांच अधिकारी ने अंततः आरोप सं. 1, 2 और 3 के लिए प्रतिवादी को दोषी ठहराया और आरोप सं. 4 साबित नहीं हुआ। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने सुनवाई के अवसर के बाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन के बाद, 30 सितंबर, 1995 को अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों की पुष्टि की, प्रतिवादी अपराधी को दोषी ठहराया और 12 अगस्त, 1996 दिनांकित आदेश द्वारा दण्ड अधिरोपित किया।

5. 12 अगस्त, 1996 दिनांकित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश का उद्धरण निम्नानुसार है:

5 "अब, यूको बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियमन 1976 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, मैं एतद्वारा उक्त विनियमन के विनियमन 4 के संदर्भ में श्री केके भारद्वाज को निम्नलिखित दंड देता हूँ:

1. आरोप सं. 1 – साबित हुआ : वर्तमान समय में सबसे निचले चरण में कमी।
2. आरोप सं. 2 – साबित हुआ : वर्तमान समय में सबसे निचले चरण में कमी अर्थात् मूल वेतन को घटाकर रु. 2100/- (पुराने स्केल में) किया जाए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

3. आरोप संख्या 3 – साबित हुआ : यदि आयकर विभाग द्वारा बैंक के खिलाफ कोई दावा किया जाता है तो यह श्री भारद्वाज के सेवानिवृत्त लाभों, यथा ग्राह्य, से वसूला जा सकता है।

4. आरोप सं. 4 : साबित नहीं हुआ "

6. अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी ने आरोप संख्या 1, 2 और 3 के संदर्भ में अपराध को बरकरार रखते हुए 14 नवंबर, 1998 के एक आदेश द्वारा सजा को संशोधित किया। प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

आरोप सं. 1..... साबित.....	श्री भारद्वाज का मूल वेतन रु. 3660/to से 13 स्तर घटाकर रु. 2100 (पुराना स्केल, संशोधित रु. 4250/) कर दिया जाय और सीएफआईबी पास करने के लिए अनुमन्य, यदि कोई, वेतन वृद्धि 12. 8. 96 से 2 वर्ष की अवधि के लिए घटा दी जाए। घटोत्तरी की अवधि के दौरान उनके वेतन में वृद्धि होगी और इस अवधि की समाप्ति पर, घटोत्तरी का प्रभाव भविष्यत वेतनवृद्धि को टालना होगा।
आरोप सं.2.तदैव.....	—तदैव—
आरोप सं.3.तदैव.....	—तदैव—
आरोप सं.4.सिद्ध नहीं हुआ.....	—दोषमुक्त—

सभी दंडादेशों का समवर्ती प्रभाव होगा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

7. जुर्माना अधिरोपित करने वाले 14 नवंबर, 1998 दिनांकित आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने भी इस आधार पर कार्य किया जैसे कि 14 नवंबर, 1998 के अपने आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकारी ने केवल आरोप सं. 1 के संदर्भ में प्रतिवादी को दोषी ठहराया और यही कारण है कि सजा को संशोधित किया गया था और आरोप सं. 2 और 3 के लिए, प्रतिवादी कर्मचारी को बरी कर दिया गया।

9. स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोप सं. 1, 2 और 3 के संदर्भ में दोष पाये जाने जो कि जाँच अधिकारी द्वारा साबित की गई थी जैसा कि जांच की रिपोर्ट में इंगित किया गया था, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी एक तथ्य के रूप में पुष्टि की गई थी। अपीलीय प्राधिकारी ने आरोप सं. 1, 2 और 3 के संदर्भ में दोष बरकरार रखते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और 14 नवंबर, 1998 के अपने आदेश के तहत सजा को संशोधित किया। उच्च न्यायालय ने आगे कार्यवाही की थी और यह दर्ज किया कि आरोप सं. 1 पूरी तरह से अस्पष्ट था और सही विवरण पूरी तरह से गायब थे और यह धारित करने के बाद कि आरोप सं. 1 विनिर्दिष्ट और स्पष्ट नहीं था प्रतिवादी को जवाब देने से वंचित किया गया , अनुशासनात्मक कार्यवाही और 19 फरवरी, 2021 दिनांकित फैसले और आदेश द्वारा अधिरोपित दंड के आदेश को अपास्त कर दिया गया, जिसे हमारे समक्ष की गयी अपील में चुनौती दी गयी है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विद्वान एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस धारणा पर कार्यवाही की है कि अपीलीय प्राधिकारी ने न केवल सजा को संशोधित किया है, बल्कि प्रतिवादी कर्मचारी को आरोप सं. 2 और 3 से दोषमुक्त कर दिया है जो तथ्यात्मक रूप से गलत है और रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि आरोप सं. 1, 2 और 3 जो जांच अधिकारी द्वारा, विनियम 1976 की योजना के तहत निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में जांच करने के बाद साबित किए गए थे, की पुष्टि अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की गई थी और इस प्रकार, वह आधार जिस पर खंड पीठ ने आक्षेपित आदेश पारित किया है पोषणीय नहीं है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि खंड पीठ के आक्षेपित आदेश में जो प्राप्ति दर्ज की गई हैं कि आरोप सं. 1 अस्पष्ट था और तथ्यगत विवरणों का खुलासा नहीं किया गया और यही कारण है कि जवाब प्रस्तुत करने में दोषी कर्मचारी के प्रति पूर्वाग्रह बरता गया है और जांच अधिकारी के समक्ष अपना बचाव प्रस्तुत करना भी इस कारण से रिकॉर्ड से पुष्ट नहीं है कि आरोप सं. 1 का लेख विशिष्ट और स्पष्ट है और दोषी कर्मचारी ने सभी चरणों में जांच के दौरान भाग लिया और यह प्रतिवादी का तर्क यह कभी नहीं था कि आरोप सं. 1 अस्पष्ट था या इसमें भौतिक विवरणों का अभाव था या उसे प्रस्तुत किए जा रहे विवरणों के अभाव में, सुनवाई के उचित अवसर से वंचित किया गया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित है।

12. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता ने तथ्यात्मक आधारों को विवादित नहीं किया है जिन्हें आरोप सं. 1, 2 और 3 के संदर्भ में जांच

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

अधिकारी द्वारा साबित किया गया और अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई, लेकिन आगे कहा है कि जांच के रिकॉर्ड से भी, वह प्राप्ति जो अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दर्ज की गई है और जिनकी सभी चरणों में पुष्टि की गई है, जिनके आधार पर दण्ड दिया गया है इन परिस्थितियों में, यदि जाँच के रिकॉर्ड परीक्षित की जाएं तो रिकॉर्ड की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है और परिणामस्वरूप उसे दी गई सजा को उच्च न्यायालय द्वारा ठीक ही अपास्त कर दिया गया है।

13. माना जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि आरोप सं. 1 साबित हो गया है और प्रतिवादी दोषी को आरोप सं. 2 और 3 के संदर्भ में दोषमुक्त कर दिया गया है जो वास्तव में गलत है और रिकॉर्ड की सामग्री द्वारा समर्थित नहीं है। इस न्यायालय के पास उपलब्ध विकल्प या तो मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजना है ताकि जांच के रिकॉर्ड का परीक्षण किया जा सके और मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से अभिनिर्धारित किया जा सके या मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जा सके।

14. इस स्तर पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता, यह स्वीकार करते हैं कि अनुशासनात्मक जांच वर्ष 1993 की है और यह मामला यदि उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया जाता है तो उसे बहुत पूर्वाग्रह हो सकता है और मामले को मेरिट के आधार पर अभिनिर्धारित करने का विनम्र अनुरोध किया, क्योंकि इस विलंबित अवस्था में मामले को वापस भेजना कर्मचारी के हित में नहीं हो सकता है।

15. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को मेरिट के आधार पर सुना और उनकी सहायता से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

16. जांच के रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि जांच अधिकारी, विनियम, 1976 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद आरोप सं. 1, 2 और 3 साबित माना और अनुशासनात्मक और साथ ही अपीलीय प्राधिकारी ने तीनों आरोपों के दोष के निष्कर्ष की पुष्टि की है। उसी समय, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज दोष के निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा दी गई थी, लेकिन अपीलीय प्राधिकारी ने दोष के निष्कर्ष का अनुमोदन करते हुए, एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और 14 नवंबर 1998 दिनांकित आदेश द्वारा सजा को संशोधित किया।

17. जहां तक अनुशासनात्मक जांच के मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश का सवाल है, यह स्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संवैधानिक अदालतें अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका नहीं ग्रहण, अधिकार क्षेत्र कानून की त्रुटियों या प्रक्रियात्मक त्रुटियों जिनसे स्पष्ट अन्याय या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होता हो से बंधा होता है। साथ ही, न्यायिक समीक्षा की शक्ति एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मेरिट पर मामले के न्यायनिर्णयन के अनुरूप नहीं है।

18. उच्च न्यायालय के समक्ष भी प्रतिवादी दोषी का यह तर्क कभी नहीं था कि विनियम, 1976 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभागीय जांच नहीं की गई या विनियम, 1976 के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया गया था या सुनवाई का उचित अवसर उसे जांच के दौरान नहीं दिया गया था या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

19. हमने विद्वान अधिवक्ता की सहायता से जांच के रिकॉर्ड को देखा और, हमारे विचार में, जांच अधिकारी द्वारा आरोप सं. 1,2 और 3 के बारे में प्राप्त निष्कर्ष रिकॉर्ड सामग्री के द्वारा अनुसमर्थित हैं और जांच के रिकॉर्ड पर पुनर्विचार करने के बाद, अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है। प्रतिवादी दोषी के अपराध को बरकरार रखते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया और 14 नवंबर, 1998 दिनांकित आदेश द्वारा सजा को संशोधित किया।

20. जहां तक आरोप सं. 1 के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष कि वह अस्पष्ट है, जिससे उत्तर प्रस्तुत करने में प्रतिवादी दोषी को वंचित किया गया, का प्रश्न है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। आरोप सं. 1 का लेख स्पष्ट और विशिष्ट है और इसे समझ कर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने में दोषी को कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि प्रतिवादी का यह तर्क कभी नहीं था कि आरोप सं. 1 अस्पष्ट होने के कारण, वह जांच के दौरान भाग लेने के लिए जवाब प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा।

21. हमारे विचार में, जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने आरोप सं. 1 के संदर्भ में भी कार्यवाही की है, वह अस्थिर है और अपास्त किये जाने योग्य है।

22. परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। 19 फरवरी, 2021 दिनांकित खंड पीठ के निर्णय को तदनु रूप अपास्त किया जाता है। कोई लागत नहीं।

23. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

.....
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी

.....
(न्यायमूर्ति अभय एस. ओका)

नई दिल्ली

18 फरवरी, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”